

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 82/2539

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นางสาวพัฒนา พะยัติ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219 ตรี

จำเลยฎีกาว่าสมควรรอกการลงโทษให้จำเลย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ
ลงโทษของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 (ที่ถูกรรคหนึ่ง) จำคุก 30 วันจำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 15 วัน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน กรณีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตรีจึงไม่รับฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ขอให้
รับฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า สมควรรอการลงโทษให้
จำเลยนั้นเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>